법인전환 검토보고서

세율 버전 2026-2 · 참고용 시뮬레이션

1. 검토 개요

매출 600,000,000원

이익(세무조정 전) 80,000,000원

업종군 서비스임대

소재지 서울특별시

자산 200,000,000원

부채 40,000,000원

대표 급여 48,000,000원

배당 50%

2. 시기 판정

성실신고확인대상은 업종군 수입금액 기준이다. 이익이 아니다.

올해 매출 600,000,000원 기준 500,000,000원

이미 기준 이상이다. 대상 진입 후 전환이면 확인비용·신고 부담이 개인에 남는다.

진입 예상 연도: 미확인 · 매출 추이 부족 — 진입 연도 미확인

확인비용 미입력 — 실제 수백만 원 발생할 수 있다.

3. 세부담 시뮬레이션

세부담 비교

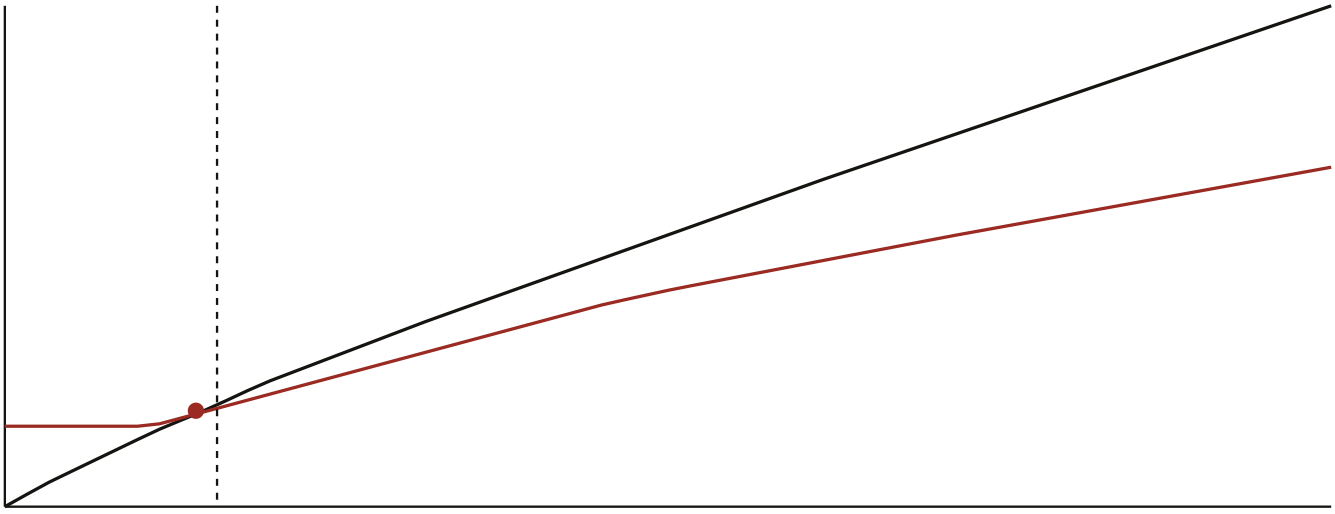
가처분 기준 합산 순자산 기준

항목	개인 유지	법인 전환
대표자 가처분현금	52,237,190원	50,412,747원
법인 유보금	0원	11,156,609원
합산 순자산 증가	52,237,190원	61,569,356원
총 세금·보험·유지비용	27,762,810원	18,430,644원

항목	개인 유지	법인 전환
유보 인출 시 2차 과세 추정	0원	1,718,110원

기장료를 ±100만 원 바꿔 보면 가처분이 그만큼 움직인다. 아래 전제에서 고친다.

가로축은 연간 이익. 세로축은 가처분현금. 급여·배당 비율은 지금 입력값으로 고정.



검은 선 개인 빨간 선 법인 · 교차 7,202.1만 원

4. 전환 방법 검토

입력만으로 단정하지 않는다. 충족·미확인·전문가 확인을 나눠 본다.

세감면 최소 자본금 (순자산 대용)
160,000,000원

감면 미충족 시 손실액
2,000,000원

등록면허세
1,920,000원 과밀 해당

취득세 (감면 전 → 감면 후)
4,000,000원 → 2,000,000원

신설법인 가능

미확인 · 포괄양수도 부가세 해당성 — 시행령 요건(사업 동일성·포괄 승계)은 입력만으로 판정 불가

이월과세·취득세 감면 없음 (폐업 후 신설)

세무사·법무사 확인 필요: 재고·영업권 승계, 고용승계, 감정평가

5년 사후관리(폐업·지분 50% 처분) 추징 위험

일반양수도

가능

미확인 · 포괄양수도 부가세 해당성 — 시행령 요건(사업 동일성·포괄 승계)은 입력만으로 판정 불가

세감면 없이 양도·취득 과세
세무사·법무사 확인 필요: 재고·영업권 승계, 고용승계, 감정평가
5년 사후관리(폐업·지분 50% 처분) 추징 위험

세감면포괄양수도

유력

충족 · 주택·주택취득권 제외 — 주택 입력 없음
충족 · 취득세 감면 일몰 — 2027-12-31까지 취득

미확인 · 자본금 ≥ 순자산가액 — 최소 자본금 대용(자산−부채) 160,000,000원. 실제 출자액은 입력에 없음
미확인 · 포괄양수도 부가세 해당성 — 시행령 요건(사업 동일성·포괄 승계)은 입력만으로 판정 불가
미확인 · 소비성서비스업 제외 (영 §29③) — 호텔·유흥 등 제외 법인은 업종군만으로 판정 불가
미확인 · 부동산 임대·공급업 취득세 감면 제외 — 한국표준산업분류 세분류가 없음 — 감면 제외 여부 미확인

설립 후 3개월 내 포괄양도
세무사·법무사 확인 필요: 재고·영업권 승계, 고용승계, 감정평가
5년 사후관리(폐업·지분 50% 처분) 추징 위험

현물출자

유력

충족 · 주택·주택취득권 제외 — 주택 입력 없음
충족 · 취득세 감면 일몰 — 2027-12-31까지 취득

미확인 · 자본금 ≥ 순자산가액 — 최소 자본금 대용(자산−부채) 160,000,000원. 실제 출자액은 입력에 없음
미확인 · 포괄양수도 부가세 해당성 — 시행령 요건(사업 동일성·포괄 승계)은 입력만으로 판정 불가
미확인 · 소비성서비스업 제외 (영 §29③) — 호텔·유흥 등 제외 법인은 업종군만으로 판정 불가
미확인 · 부동산 임대·공급업 취득세 감면 제외 — 한국표준산업분류 세분류가 없음 — 감면 제외 여부 미확인

현물출자 등기·감정평가
세무사·법무사 확인 필요: 재고·영업권 승계, 고용승계, 감정평가
5년 사후관리(폐업·지분 50% 처분) 추징 위험

---

5. 실행 로드맵 · 전문가 확인사항

1. 성실신고 진입 전후 중 어느 쪽에 둘지 정한다.
2. 자본금이 순자산가액 이상인지, 주택 자산이 있는지 확인한다.

3. 포괄양수도 부가세·고용승계·감정평가는 세무사·법무사와 본다.

4. 등록면허세·취득세는 본세만 추정(지방교육세·농특세 미반영). 대도시 중과와 감면의 결합, 과세표준은 세무사 확인.

6. 전제와 한계

전제

법령값이 아니다. 고치면 위 비교가 다시 계산된다.

법인 월 기장료 서울 소규모 법인 월 기장료. 연 240만(상단)을 월 12.5만+조정 90만으로 분해. 수정 가능 · 기본 125,000원	125000	원
법인 조정·신고료 법인 연간 조정·신고료. 월 기장과 합쳐 240만. 수정 가능 · 기본 900,000원	900000	원
개인 복식 월 기장료 개인 복식부기 월 기장료. 연 150만을 월 9만+조정 42만으로 분해. 수정 가능 · 기본 90,000원	90000	원
개인 복식 조정료 개인 복식 연간 조정·신고료. 수정 가능 · 기본 420,000원	420000	원
개인 간편 월 기장료 개인 간편장부 월 기장료. 연 110만(실무 90~150 가운데). 수정 가능 · 기본 65,000원	65000	원
개인 간편 조정료 개인 간편 연간 조정·신고료. 수정 가능 · 기본 320,000원	320000	원
설립 부대비용 설립 부대비용(법무·공증). 미정 — 기본 0, 미반영. 수정 가능 · 기본 0원	0	원
퇴직 경로 근속연수(년) 퇴직 경로 근속연수 가정(기본 10년). 근속연수공제·임원 한도가 이 값에 비례. 수정 가능 · 기본 10년	10	년

본 계산은 참고용 시뮬레이션이며 세무 자문이 아닙니다. 개별 사안은 반드시 세무사 확인이 필요합니다.